

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 301/2533

นายปิติ บุญสูง

โจทก์

นายอาทร ต้องวัฒนา กับพวก

จำเลย

นายอาทร ต้องวัฒนา กับพวก จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา หากศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีจะเป็นการยุ่งยาก โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (สำนวนตอน 2 อันดับ 31)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันโอนหุ้นของบริษัท เจ.บี.จำกัด 939 หุ้น บริษัท จุติพาณิชย์ จำกัด 1,503 หุ้น บริษัท เรือชุดแร่เชิงทะเล จำกัด 376 หุ้น บริษัท เรือชุดแร่บุญสูง จำกัด 657 หุ้น และบริษัท เรือชุดแร่จุติ จำกัด 1,499 หุ้น รวมทั้งหมด 4,974 หุ้น ให้แก่โจทก์และรับเงินจำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) จากโจทก์ ถ้าไม่สามารถโอนหุ้นดังกล่าวได้ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันนำเงินจาก กองมรดกของนายจตุ บุญสูง หรือนำทรัพย์สินจากกองมรดกออก ขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินจำนวน 24,092,520.61 บาท (ยี่สิบสี่ล้าน เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่โจทก์ หากไม่สามารถปฏิบัติ

ตามข้างต้นได้ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบใช้ จำนวนเงินดังกล่าวให้แก่ โจทก์ในฐานะส่วนตัว

โจทก์ฎีกา (สำนวนตอน 2 อันดับ 16)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (สำนวนตอน 2 อันดับ 7,6)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ จำนวนเงิน 24,092,520.61 บาท(ยี่สิบสี่ล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทหกสิบ เอ็ดสตางค์) ที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลา ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ จำนวนเงิน 24,092,520.61 บาท(ยี่สิบสี่ล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทหกสิบ เอ็ดสตางค์) ที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลา ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-เชียร ยุงทอง-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ